

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 jourmada I 1425 – 6 juillet 2004

147^{ème} année

N° 54

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Dérégulation pour exercer dans le secteur public..... 1763

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-1468 du 29 juin 2004, portant modification des limites territoriales de la commune de Kairouan du gouvernorat de Kairouan..... 1763

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1469 du 29 juin 2004, portant ratification de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à la formation dans les domaines de bijouterie, broderie et dentellerie..... 1764

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2004-1470 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs..... 1764

Décret n° 2004-1471 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional..... 1765

Décret n° 2004-1472 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise..... 1765

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2004-1473 du 29 juin 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Menzel Chaker, Djebeniana et Skhira)..... 1766

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2004-1474 du 29 juin 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Sousse.....	1767
Nomination d'un directeur général.....	1768
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Décret n° 2004-1476 du 29 juin 2004, déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle Z4 située à Mégrine du gouvernorat de Ben Arous.....	1768
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Décret n° 2004-1477 du 29 juin 2004, portant institution du prix national d'architecture.....	1768
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de médecins majors de la santé publique.....	1769
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale.....	1770
Décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale.....	1771
Décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation.....	1772
Décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire.....	1773
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un professeur d'enseignement supérieur.....	1773

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Bilan au titre de l'année 2003.....	1774

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

DEROGATION

Par décret n° 2004-1467 du 29 juin 2004.

Il est accordé à Monsieur Mustapha Ben Bachi, rédacteur en chef à l'agence Tunis Afrique Presse, une dérogation pour exercer dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite pour une période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2004.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-1468 du 29 juin 2004, portant modification des limites territoriales de la commune de Kairouan du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 6 (nouveau),

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997,

Vu le décret du 2 juin 1887, portant création de la commune de Kairouan,

Vu le décret n° 74-207 du 25 mars 1974, portant extension de la commune de Kairouan, gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministre de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1742 du 9 août 1999 et par le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Kairouan du 28 février 2002,

Vu l'avis du gouverneur de Kairouan,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Sont modifiées, les limites territoriales de la commune de Kairouan suivant la ligne polygonale fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-M-A) mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

- Du point "A" situé à une distance de 200 m environ au Sud-Est du croisement de la route nationale n° 2 (direction de Sidi Amor Bouhajla) avec la digue de protection de la ville, la limite suit une ligne droite vers le Nord-Ouest jusqu'au point "B" situé sur l'axe d'une rue projetée et qui s'éloigne d'une distance de 700 m environ de la côte 63.

- Du point "B" la limite suit la même direction vers le Sud-Est sur une distance de 1300 m environ jusqu'au point "C" situé sur la digue de protection de la ville et qui s'éloigne d'une distance de 50 m environ de la côte 54.

- Du point "C" la limite suit ladite digue vers le Nord sur une distance de 2000 m environ jusqu'au point "D" point de sa rencontre avec l'avenue de Ibn Houdeij.

- Du point "D" la limite suit sa direction vers le Nord sur une distance de 760 m environ jusqu'au point "E" situé à une distance de 600 m environ de la côte 54.

- Du point "E" la limite suit la digue de protection de la ville vers le Nord-Est sur une distance de 3500 m environ jusqu'au point "F" point du croisement de ladite digue avec la route nationale n° 2 menant à Tunis.

- Du point "F" la limite suit une ligne droite vers le Sud-Est sur une distance de 1950 m environ jusqu'au point "G" situé au coordonnées X = - 33810 m, Y = - 20300 m.

- Du point "G" la limite se dirige vers le Sud suivant les points 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 sur une distance de 1100 m environ jusqu'au point "H" situé à une distance de 200 m environ de la côte 46.

- Du point "H" la limite suit la direction du Sud sur une distance de 1400 m environ jusqu'au point "I" point de sa rencontre avec la route nationale n° 12.

- Du point "I" la limite suit la même direction sur une distance de 790 m environ jusqu'au point "J" point de sa rencontre avec la digue de protection de la ville.

- Du point "J" la limite suit la digue de protection de la ville vers le Sud-Ouest sur une distance de 1770 m environ jusqu'au point "K".

- Du point "K" la limite suit la digue de protection de la ville sur une distance de 2200 m environ jusqu'au point "M" point de sa rencontre avec Oued Merguellil.

- Du point "M" la limite se dirige vers l'Ouest en suivant la limite Sud de la ville jusqu'au point "A" point de départ.

Art. 2. – Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la municipalité de Kairouan devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. – Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. – A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président de la commune de Kairouan assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouveau périmètre communal.

Art. 5. – Le président de la commune de Kairouan devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6. – Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-1469 du 29 juin 2004, portant ratification de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à la formation dans les domaines de bijouterie, broderie et dentellerie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à la formation dans les domaines de bijouterie, broderie et dentellerie, conclu à Tunis le 26 décembre 2003.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à la formation dans les domaines de bijouterie, broderie et dentellerie, conclu à Tunis le 26 décembre 2003.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2004-1470 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment ses articles 44, 45 et 46 (nouveau),

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er}, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1670 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1677 du 11 août 2003,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1080 du 5 mai 2003,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Il est ajouté au point "e" autres services" de la liste des activités des services éligibles aux interventions du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au titre des nouveaux promoteurs fixée par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé, l'activité suivante :

- centres d'appel.

Art. 2. – Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, du développement et de la coopération internationale et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1471 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant révision des textes réglementaires régissant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er}, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1670 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1677 du 11 août 2003,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1538 du 2 juillet 2003,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1080 du 5 mai 2003,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Il est ajouté à la liste des activités des services liées aux communications et fixée à l'annexe 2 prévue par l'article 2 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé l'activité suivante :

- centres d'appel.

Art. 2. – Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, du développement et de la coopération internationale et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1472 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 46 bis,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par

les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er}, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1677 du 11 août 2003,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1080 du 5 mai 2003,

Vu le décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-1431 du 20 juin 2000,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est ajouté au point "e" autres services" de la liste des activités des services éligibles aux interventions du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au titre de l'encouragement des petites et moyennes entreprises fixée par l'annexe n° 1 du décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999 susvisé, l'activité suivante :

- centres d'appel.

Art. 2. – Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, du développement et de la coopération internationale et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2004-1473 du 29 juin 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Menzel Chaker, Djebeniana et Skhira).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax des 6 février, 1^{er} mars, 1^{er} avril et 6 mai 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Menzel Chaker, Djebeniana et Skira), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Bou-Jarbou Délégation de Menzel Chaker	36841	22624
2	Sans nom	Secteur de Bou-Jarbou Délégation de Menzel Chaker	55788	22625
3	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	391464	22727
4	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	1480960	23197
5	Sans nom	Secteur de Gjelja Délégation de Djebeniana	1383781	23200

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
6	Sans nom	Secteur de Glelja Délégation de Djebeniana	1910987	23099
7	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	1466964	23101
8	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	590704	23102
9	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	1226097	23109
10	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	814935	23110
11	Sans nom	Secteur de Bataria Délégation de Djebeniana	1075673	23111
12	Sans nom	Secteur de Kenitra Délégation de Skhira	4828	23129
13	Sans nom	Secteur de Kenitra Délégation de Skhira	57122	23130
14	Sans nom	Secteur de Bataria Délégation de Djebeniana	2118585	23265
15	Sans nom	Secteur de Bataria Délégation de Djebeniana	1729541	23266

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2004-1474 du 29 juin 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des

terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 30 janvier 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est changée, la vocation de la parcelle de terre, faisant partie du titre foncier n° 6648, classée dans les zones de sauvegarde sise à la délégation de Kendar au gouvernorat de Sousse, d'une superficie de 5000 m2, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un projet industriel de transformation du bois et de fabrication du meuble.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Sousse fixées par le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986.

Art. 2. – Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. – Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-1475 du 29 juin 2004.

Monsieur Habib Amamou, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur général à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

Décret n° 2004-1476 du 29 juin 2004, déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle Z4 située à Mégrine du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 11,

Vu le décret n° 94-1635 du 1^{er} août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion desdites zones,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de réhabilitation visés à l'article 2 du présent décret et relatifs à la zone industrielle Z4 située à Mégrine du gouvernorat de Ben Arous.

Art. 2. – Les travaux de réhabilitation prévus à l'article premier du présent décret consistent en :

- la réhabilitation et la réfection du réseau intérieur de voiries et trottoirs de la zone,

- la réhabilitation, le nettoyage et la réfection du réseau et des équipements des eaux usées de la zone,

- la réhabilitation, le nettoyage et la réfection du réseau des eaux pluviales de la zone,

- la réhabilitation et la réfection du réseau d'éclairage public de la zone,

- la réhabilitation des espaces verts de la zone,

- la réfection du réseau de la lutte contre les incendies.

Art. 3. – Le financement des travaux prévus à l'article 2 du présent décret est mis à la charge des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles de la zone industrielle Z4. Le coût des travaux sera réparti selon le critère de la superficie.

Art. 4. – Les travaux de réhabilitation sont définis, programmés et exécutés conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 5. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'industrie et de l'énergie, et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le gouverneur de Ben Arous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

Décret n° 2004-1477 du 29 juin 2004, portant institution du prix national d'architecture.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003,

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu le décret n° 79-749 du 21 août 1979, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique, tel que modifié et complété par le décret n° 92-590 du 16 mars 1992,

Vu le décret n° 92-1750 du 28 septembre 1992, portant institution d'un prix de la meilleure création en architecture tunisienne,

Vu le décret n° 92-1753 du 28 septembre 1992, portant encouragement de l'Etat à la production architecturale tunisienne,

Vu le décret n° 2004-760 du 15 mars 2004, fixant les attributions du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est institué un prix pour l'encouragement à la création dans le domaine de l'architecture dénommé "prix national d'architecture".

Art. 2. – Le prix institué par l'article premier du présent décret est décerné annuellement par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs après avis de la commission visée à l'article 4 du présent décret.

La commission précitée peut proposer de ne pas décerner le prix si elle estime que les candidatures présentées ne justifient pas de le décerner.

Art. 3. – Le montant du prix est fixé à dix mille (10.000) dinars. Les crédits y afférents sont inscrits au budget du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Le prix est accordé individuellement ou collectivement une seule fois au titre de la même année.

Art. 4. – Il est créé au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs une commission chargée de l'évaluation des candidatures et de leur classement selon les critères prévus à l'article 7 du présent décret.

Art. 5. – La commission est présidée par une personnalité choisie pour sa compétence dans le domaine des arts, elle se compose, outre son président, des membres suivants :

- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, choisi parmi les architectes relevant de ce ministère,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, choisi parmi les architectes relevant de ce ministère,

- un représentant de la direction de l'architecture au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- un représentant de l'institut national du patrimoine, choisi parmi les architectes relevant de cet institut,

- un représentant de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle choisi parmi les architectes relevant de cette agence,

- un représentant de l'ordre des architectes tunisiens.

Le président et les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs pour une période de deux ans (2) renouvelable pour la même période, sur proposition des départements et organismes concernés.

La direction de l'architecture au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs assure le secrétariat de la commission.

Art. 6. – La commission se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, les membres sont informés de l'ordre du jour une semaine à l'avance au moins. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau les membres et la commission se réunit alors dans le délai qui sera fixé par son président quel que soit le nombre des membres présents, et elle émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. – La commission d'évaluation des candidatures aux prix applique les critères suivants pour le classement des candidatures :

- la diversité des contributions dans le domaine de la production architecturale au niveau de la conception des projets, de la réalisation des projets ou du suivi de leur exécution,

- la distinction des œuvres architecturales auxquelles le candidat a contribué à la réalisation au niveau de la qualité et du rayonnement sur le plan national,

- la contribution à la promotion de l'art architectural tunisien.

Art. 8. – Le prix peut être attribué plus d'une fois à la même personne. L'écoulement d'une période de cinq (5) ans séparant les deux prix est requis pour la réattribution du prix, et ce, dans le cas d'une candidature individuelle ou collective.

Art. 9. – Le prix ne peut pas être attribué à un membre de la commission d'évaluation des candidatures.

Art. 10. – Les candidatures pour l'obtention du prix sont présentées par les ministères, les établissements et les entreprises publics, les sociétés privées ou les architectes et elles sont adressées au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs qui se charge de la publication, par les moyens d'information, d'un avis fixant le mode de présentation des candidatures et le dernier délai de leur acceptation.

Art. 11. – Sont abrogées, les dispositions des deux décrets susvisés n° 92-1750 du 28 septembre 1992 et n° 92-1753 du 28 septembre 1992.

Art. 12. – Les ministres des finances et de la culture, de la jeunesse et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1478 du 29 juin 2004.

Sont nommés médecins majors de la santé publique, les médecins principaux de la santé publique mentionnés ci-après :

- Kharrat Mohamed Kamel,
- Meskini Mohamed,
- Boudrigua épouse Cheikh Rouhou Nassiba,
- El Hajji épouse Zarrouk Saida,
- Ben Ali Amina,
- Bel Knani Rachid,

- Bouchahda Mokhtar,
- El Ouni épouse Ben Hmida Amel Monia,
- Amor Kamel,
- Chaâbane Youssef,
- Ben Hadj Kacem Nejib,
- Ben Ouared Ibrahim,
- Chebbi épouse Kharraz Boutheina,
- Ben Salem Mohamed Nabil,
- Bel Ghith épouse Farhat Zakia,
- Esghair Faicel,
- Mekki Noureddine,
- Bali Souheil,
- Besbes Mohamed Hachemi,
- Khchine Mohamed Lotfi,
- Bargaoui épouse Ben Yahmed Maha,
- Mahrouk Houssine,
- Ben Said Amel,
- Ghilene Abdelaziz,
- Karray épouse Cherif Hedia,
- Hgaza Abderrazak,
- Abdelmoula Morched,
- Abbes Noureddine,
- Latrach Mohamed Lassâad,
- Ajlani Ahmed.

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2494 du 8 novembre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est ajouté au décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé, l'article premier (quater) comme suit :

Article premier (quater). – Les personnels enseignants mentionnés par le présent décret et exerçant aux établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation sont soumis à des inspections pédagogiques périodiques.

Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 4 (bis) du décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé et remplacées comme suit :

Article 4 (bis nouveau). – La promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire technique est attribuée aux candidats internes après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- aux professeurs d'enseignement technique du 1^{er} cycle titulaires dans leur grade, assurant un enseignement et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20),

- aux professeurs d'enseignement technique du 1^{er} cycle chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins douze (12) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note professionnelle. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle et dix (10) comme note pédagogique.

- aux professeurs d'enseignement technique du 1^{er} cycle titulaires dans leur grade qui ont obtenu entre temps la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 20% de l'effectif des professeurs d'enseignement technique du 1^{er} cycle justifiant des conditions susvisées. La promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique s'effectue dans la limite de 20% du nombre des candidats au concours.

Art. 3. – Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est ajouté au décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé, l'article 4 comme suit :

Article 4. – Les personnels enseignants mentionnés par le présent décret et exerçant aux établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation sont soumis à des inspections pédagogiques périodiques.

Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions des articles 7 (bis) et 16 (bis) du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé et remplacées comme suit :

Article 7 (bis nouveau). – La promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire est attribuée aux candidats internes après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- aux professeurs d'enseignement secondaire du 1^{er} cycle titulaires dans leur grade, assurant un enseignement et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20),

- aux professeurs d'enseignement secondaire du 1^{er} cycle chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins douze (12) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note professionnelle. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle et dix (10) comme note pédagogique.

- aux professeurs d'enseignement secondaire du 1^{er} cycle titulaires dans leur grade qui ont obtenu entre temps la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 20% de l'effectif des professeurs d'enseignement secondaire du 1^{er} cycle justifiant des conditions susvisées. La promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire s'effectue dans la limite de 20% du nombre des candidats au concours.

Article 16 (bis nouveau). – La promotion au grade de professeur d'enseignement artistique est attribuée aux candidats internes après avoir passé avec succès un concours interne sur dossier ouvert :

- aux professeurs d'enseignement artistique du 1^{er} cycle titulaires dans leur grade, assurant un enseignement et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20),

- aux professeurs d'enseignement artistique du 1^{er} cycle chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins douze (12) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note professionnelle. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle et dix (10) comme note pédagogique.

- aux professeurs d'enseignement artistique du 1^{er} cycle titulaires dans leur grade qui ont obtenu entre temps la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 20% de l'effectif des professeurs d'enseignement artistique du 1^{er} cycle justifiant des conditions susvisées. La promotion au grade de professeur de l'enseignement artistique s'effectue dans la limite de 20% du nombre des candidats au concours.

Art. 3. – Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est ajouté au décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999 susvisé, l'article 6 (bis) comme suit :

Article 6 (bis). – Les professeurs principaux hors classe de l'enseignement et les professeurs hors classe de l'enseignement exerçant dans les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation sont soumis à des inspections pédagogiques périodiques.

Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. – Sont abrogées les dispositions des articles 8 et 10 du décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999 susvisé et remplacées ainsi qu'il suit :

Article 8 (nouveau). – Les professeurs principaux hors classe de l'enseignement sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- aux professeurs principaux de l'enseignement secondaire, assurant un enseignement et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à treize (13) sur vingt (20),

- aux professeurs principaux de l'enseignement secondaire chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins treize (13) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note professionnelle. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année dans la limite de 20% du nombre total des professeurs principaux de l'enseignement secondaire remplissant les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement s'effectue dans la limite de 20% du nombre des candidats au concours.

Le nombre des professeurs principaux hors classe de l'enseignement ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs principaux de l'enseignement secondaire.

Article 10 (nouveau). – Les professeurs hors classe de l'enseignement sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- aux professeurs de l'enseignement secondaire, professeurs de l'enseignement artistique et professeurs de l'enseignement secondaire technique titulaires dans leur grade, assurant un enseignement et ayant le diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent et non titulaires d'une maîtrise et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à treize (13) sur vingt (20),

- aux professeurs de l'enseignement secondaire, professeurs de l'enseignement artistique et professeurs de l'enseignement secondaire technique, titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés, ayant le diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent et non titulaires d'une maîtrise et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant au moins treize (13) sur vingt (20) de moyenne arithmétique à la dernière note pédagogique et note professionnelle. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle et 10 comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 20% de l'effectif des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement artistique et des professeurs de l'enseignement secondaire technique qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement s'effectue dans la limite de 20% du nombre des candidats au concours.

Art. 3. – Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création de grade de professeur principal de l'enseignement secondaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est ajouté au décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980 susvisé un article 2 (bis) comme suit :

Article 2 (bis). – Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire exerçant dans les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation sont soumis à des inspections pédagogiques périodiques. Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 80-1136 du 15 septembre 1980 et remplacées comme suit :

Article 5 (nouveau). – Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- aux professeurs hors classe de l'enseignement, aux professeurs de l'enseignement secondaire, aux professeurs de l'enseignement artistique et aux professeurs de l'enseignement secondaire technique, titulaires dans leur grade assurant un enseignement et ayant la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire ou de professeur de l'enseignement artistique ou de professeur de l'enseignement secondaire technique à la date de clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20),

- aux professeurs hors classe de l'enseignement, aux professeurs de l'enseignement secondaire, aux professeurs de l'enseignement artistique et aux professeurs de l'enseignement secondaire technique, titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi

fonctionnel ou qui sont détachés et ayant la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence, justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire ou de professeur de l'enseignement artistique ou de professeur de l'enseignement secondaire technique à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative égale au moins à douze (12) sur vingt (20).

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note professionnelle et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 20% de l'ensemble de l'effectif des professeurs hors classe de l'enseignement, des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement artistique et des professeurs de l'enseignement secondaire technique titulaires d'une maîtrise et justifiant des conditions susvisées.

La promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire s'effectue dans la limite de 20% des candidats au concours.

L'effectif des professeurs principaux de l'enseignement secondaire ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement artistique et des professeurs de l'enseignement secondaire technique.

Art. 3. – Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2004-1483 du 29 juin 2004.

Monsieur Naceur Ben Cheikh, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en sciences et techniques des arts à l'école supérieure des sciences et technologies du design, à compter du 28 février 2004.

B I L A N

AU 31 DECEMBRE 2003

(EN DINARS)			
<u>A C T I F</u>		<u>P A S S I F</u>	
ENCAISSE - OR	4 402 477	BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	2 809 047 705
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 793	CPTES COURANTS DES BQUES ET DES ETAB. FINANCIERS	184 316 493
POSITION DE RESERVE AU FMI	36 432 549	COMPTES DU GOUVERNEMENT	769 572 974
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	13 634 122	ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	61 725 747
AVOIRS EN DEVISES	3 550 145 086	AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	1 010 478 046
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	318 959 287	DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	26 188 750
COMPTE COURANT POSTAL	4 999 999	COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	342 430 132
CONCOURS AUX ETAB. DE CREDIT LIES AUX OP. DE POLITIQUE MONET.	435 000 000	RESERVES	76 157 560
TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OP. D'OPEN MARKET	5 183 253	REPORT A NOUVEAU	2 566 844
CREANCES ACHETEEES FERME	403 618 333	CAPITAL	6 000 000
VALEURS EN COURS DE RECOURVEMENT	12 865 134	CREDITEURS DIVERS	15 881 928
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	24 639 019	COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	61 828 383
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000	RESULTAT DE L'EXERCICE	102 079 693
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	3 053 125		
AVCE A L'ETAT RELATIVE A LA SOUSCRIPTION AUX FONDS MONET.	530 920 248		
PORTFEUILLE-TITRES	24 659 667		
IMMOBILISATIONS	15 274 639		
DEBITEURS DIVERS	20 786 531		
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	36 328 993		
	5 468 274 255		5 468 274 255

COMPTES DE RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2003

<u>D E B I T</u>		<u>C R E D I T</u>	
DEPENSES D'ADMINISTRATION	44 149 491	PRODUITS DES OPERATIONS D'INTERVENTION / M. MONETAIRE	22 574 846
CHARGES DES OPERATIONS D'INTERVENTION / M. MONETAIRE	424 794	INTERETS SUR PLACEMENTS A TERME EN DEVICES	72 416 072
INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVICES	5 927 398	AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVICES	71 981 465
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVICES	21 791 352	PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES ORG. INTERNATIONAUX	3 416 217
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES ORG. INTERNATIONAUX	5 095 726	INTERETS DES CREANCES SUR L'ETAT	224 094
CHARGES DIVERSES	1 514 657	INTS PERCUS / LES CPTES DES BQUES ET DES ETAB. FINANCIERS	246 510
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 990 147	REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES	4 000 000
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TITRES	170 110	PRODUITS DIVERS	8 284 164
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 079 693		
	183 143 368		183 143 368

(EN DINARS)

REPARTITION DU RESULTAT

(EN DINARS)

RESULTAT DE L'EXERCICE 2003	102 079 693
RESULTATS REPORTES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS	2 566 844
RESULTAT A REPARTIR	104 646 537
RESERVE POUR FONDS SOCIAL	146 537
PART REVENANT A L'ETAT	104 500 000

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 7 juillet 2004"